

1502074-79.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021153/2022 - 93º D.P. JAGUARÉ, 22610760 - 93º D.P. JAGUARÉ, 153/22/367 - 93º D.P. JAGUARÉ, 2021153 - 93º D.P.

JAGUARÉ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502074-79.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502074-79.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021153/2022 - 93º D.P. JAGUARÉ, 22610760 - 93º D.P. JAGUARÉ, 153/22/367 - 93º D.P. JAGUARÉ, 2021153 - 93º D.P.

JAGUARÉ

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAFAEL FERREIRA DE PAULA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

RAFAEL FERREIRA DE PAULA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 porque, no dia 24 de janeiro de 2022, no período da manhã, na Rua Benjamin de Marco, nº 55, Rio Pequeno, nesta capital, tinha em depósito, para fins de tráfico, 52 papelotes e 2 tabletes de cocaína (pesando 226,1 gramas) e 2 tabletes de maconha (pesando 20,1 gramas), drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 102/104).

Recebida a denúncia (fls. 112 e 113), foi o réu citado (fls. 164/167). Constituiu defesa (fls. 116/124). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia, dois informantes trazidos pela defesa e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do tráfico para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Formulou teses subsidiárias a respeito das penas.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 2/5), auto de apreensão (fls. 14/16), auto de constatação (fls. 25/27), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 242/244) e exames periciais realizados sobre objetos apreendidos (fls. 244/261).

O réu negou o tráfico de drogas na fase policial (fls. 13).

Em juízo, Rafael narrou que as drogas apreendidas em sua residência destinavam-se ao consumo pessoal. Colaborou com a polícia. Usava drogas para conseguir trabalhar como motorista pelo aplicativo Uber e em uma pizzaria de noite. Consumia cerca de duas ou três gramas de cocaína por dia. Alegou que a faca, a balança e a anotação contábil apreendidas vieram na caixa do vendedor da droga. Não confessou o tráfico aos policiais civis, defendeu-se Rafael.

O policial civil Claudyr Proença Prestes contou ter dado cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do acusado. O réu, presente no local, de pronto apontou a caixa de sapato onde escondia cerca de 50 porções de cocaína embaladas para venda e dois tabletes de cocaína, além de faca, tesoura, balança de precisão e anotações contábeis. Em seu veículo, estacionado na rua, no banco traseiro, havia dois tabletes de maconha. Informalmente Rafael admitiu o tráfico de drogas. Ressaltou que havia investigação em andamento. O endereço do acusado foi recebido no distrito policial por meio de telefonema anônimo.

O policial civil David Ricardo Lebrum auxiliou o policial Claudyr no cumprimento das buscas. O réu, ao tomar conta do mandado, admitiu que havia drogas na casa e indicou a caixa de tênis onde escondia cocaína em estado bruto e em porções fragmentadas. Além da droga, havia no local faca, balança de precisão e uma folha de papel com contabilidade do tráfico. Rafael, na ocasião, admitiu que havia mais drogas em seu carro, onde efetivamente foram encontradas mais porções droga. Informalmente, o acusado confessou seu intuito mercantil.

O informante Gilberto David Batista não presenciou os fatos e revelou que o réu era usuário de drogas.

A informante Lucimari de Jesus Lima contou apenas nunca ter presenciado movimentação atípica na casa do acusado.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

Os policiais civis Claudyr e David narraram os fatos com todas as suas circunstâncias. Em depoimentos coesos, firmes e coerentes revelaram que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, encontraram as drogas descritas na denúncia na residência e no veículo do acusado. Dentro de uma caixa de sapatos apreenderam 52 papelotes e dois tabletes de cocaína (com o peso total de 226,1 gramas). No interior do automóvel havia dois tabletes de maconha (pesando 20,1 gramas). Além da cocaína, no interior da caixa de sapatos apreendida havia uma balança de precisão, uma faca e um pedaço de papel com anotação contábil do tráfico, disseram os policiais autuantes.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

O réu, de sua parte, não negou a posse dos entorpecentes e do material relacionado ao tráfico. Em seu favor cuidou de alegar tese de posse de droga para consumo pessoal.

O intuito mercantil, todavia, está perfeitamente provado, em conformidade com a quantidade de maconha e cocaína apreendidas, sua forma de acondicionamento (em porções maiores e menores) e a reveladora apreensão, junto à cocaína, de balança de precisão, faca e anotação contábil (com nomes e valores).

Destarte, os depoimentos dos policiais associados à prova material produzida formam contexto probatório sólido e plenamente apto à condenação por tráfico de drogas.

Passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente. Estabelece-se a pena-base no mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

É caso de aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

O réu conta com 39 anos de idade e é primário e desprovido de antecedente criminal. Não há nos autos, além da própria conduta objeto desta ação penal, indicativo razoável e concreto de que integrasse organização criminosa ou se dedicasse à prática de crimes. Assim, considerando a razoável quantidade de drogas apreendidas, aplica-se a causa de redução em 3/8, tornando definitivas as penas, na ausência de

outras causas legais modificadoras, em 3 anos, 1 mês, 15 dias de reclusão e 312 dias-multa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1052700, fixou, em sede de repercussão geral, o Tema 972, com efeitos "erga omnes", vedando a possibilidade de imposição de regime prisional fechado com fundamento apenas na Lei dos Crimes Hediondos.

O regime prisional é o aberto consoante o disposto pela Súmula 718 do STF (A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada) e a Súmula 440 do STJ (Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito).
Presentes os requisitos do artigo 44 e incisos do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

O valor de cada dia multa é fixado no piso mínimo considerando-se a má situação financeira do acusado.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar RAFAEL FERREIRA DE PAULA por infração ao artigo 33, "caput", c.c. o seu parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 às penas de 3 anos, 1 mês, 15 dias de reclusão e 312 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e outros 10 dias-multa.

Defere-se o direito de interpor recurso em liberdade porque ausentes os fundamentos da custódia preventiva.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Decreta-se a perda dos valores custodiados.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 13 de junho de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA